

س1. تكلم عن الخصائص المميزة للقانون الإداري؟

الخصائص المميزة للقانون الإداري

يتميز القانون الإداري بعدة خصائص تجعله مختلفاً عن غيره من فروع القانون، وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي:

- 1- القانون الإداري قانون قضائي.
- 2- القانون الإداري غير مقنن.
- 3- استقلال القانون الإداري بنظرياته ومبادئه.

أولاً : القانون الإداري قانون قضائي

يقصد بذلك أن القضاء الإداري لم يقتصر دوره على تطبيق النصوص، وإنما ساهم في إنشاء كثير من قواعد ومبادئ القانون الإداري.

شرح ذلك

الأصل أن وظيفة القاضي هي تطبيق القانون الذي يضعه المشرع، تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، بحيث:

Δ السلطة التشريعية تضع القوانين.

Δ السلطة التنفيذية تقوم بتنفيذها.

Δ السلطة القضائية تفصل في المنازعات.

إلا أن هذا الأمر لا يتحقق بصورة كاملة في القانون الإداري، لأن هذا القانون يتميز بالمرونة وسرعة التطور نتيجة ارتباطه المستمر بنشاط الإدارة والمرافق العامة، وهو ما يجعل النصوص التشريعية غير كافية لمواجهة جميع المنازعات الإدارية. ومن هنا ظهر الدور الإنشائي للقضاء الإداري، حيث يقوم بابتداع الحلول ووضع المبادئ والنظريات التي تحكم الروابط الإدارية، ولذلك يعد القضاء الإداري المصدر الأساسي للقانون الإداري.

مظاهر الطبيعة القضائية للقانون الإداري

1- إنشاء النظريات والمبادئ الإدارية

قام القضاء الإداري بوضع العديد من النظريات المهمة مثل:

Δ نظرية المرفق العام.

Δ نظرية القرار الإداري.

Δ نظرية العقود الإدارية.

Δ نظرية الظروف الطارئة.

2- حماية الحقوق والحريات

يملك القضاء الإداري سلطة إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة التي تمثل اعتداءً على الحقوق والحريات العامة.

3- ابتكار قواعد إجرائية خاصة

تميزت المنازعات الإدارية بإجراءات تختلف عن القضاء العادي، حيث تتسم الإجراءات الإدارية بالإيجابية، فيقوم القاضي الإداري بدور فعال في توجيه الخصومة وتحضيرها.

حدود دور القاضي الإداري

رغم الدور الواسع للقاضي الإداري، إلا أنه يظل ملتزماً بالنص التشريعي متى وجد، فلا يجوز له مخالفته أو الخروج عليه، احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات.

ثانياً : القانون الإداري غير مقنن

يقصد بعدم تقنين القانون الإداري أنه لا يوجد تقنين شامل لجميع قواعده وأحكامه في قانون واحد، كما هو الحال في القانون المدني أو التجاري.

سبب عدم التقنين

يرجع ذلك إلى أن القانون الإداري سريع التطور ومتغير باستمرار بسبب ارتباطه بالمرافق العامة ومتطلبات المصلحة العامة، ولذلك يصعب جمع قواعده في نصوص ثابتة وجامدة.

كما أن جانباً كبيراً من قواعده مستمد من أحكام القضاء الإداري، وليس من التشريعات المكتوبة.

نتائج عدم التقنين

1- اتساع دور القضاء الإداري

لأن النصوص غير كافية، فإن القاضي الإداري يقوم بابتكار الحلول المناسبة للمنازعات الإدارية.

2- مرونة القانون الإداري

عدم التقنين يسمح للقانون الإداري بالتطور المستمر ومواكبة التغيرات الإدارية الحديثة.

3- كثرة تعديل التشريعات الإدارية

حتى القوانين الإدارية الموجودة تتعرض لتعديلات مستمرة لتتلاءم مع التطور الإداري وتحقيق المصلحة العامة.

ثالثاً : استقلال القانون الإداري بنظرياته ومبادئه

يتميز القانون الإداري باستقلاله عن القانون الخاص، حيث تحكمه مبادئ ونظريات تتفق مع طبيعة الروابط الإدارية وتحقيق المصلحة العامة.

مظاهر استقلال القانون الإداري

1- استقلال نظرية العقد الإداري

العقد في القانون الخاص يقوم على المساواة بين الطرفين وخضوعهما لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين". أما العقد الإداري فيختلف لأنه يرتبط بمرفق عام، ولذلك تتمتع الإدارة بسلطات وامتيازات خاصة تمكنها من تحقيق المصلحة العامة. ولهذا ظهرت نظريات خاصة بالعقد الإداري مثل:

Δ نظرية عمل الأمير.

Δ نظرية الظروف الطارئة.

Δ نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة.

2- المركز اللانحي للموظف العام

الموظف العام لا يتمتع بحق شخصي ثابت في الوظيفة، وإنما يشغل مركزاً قانونياً تنظيمياً يجوز للإدارة تعديله تحقيقاً للمصلحة العامة.

3- نظام الأموال العامة

الأموال العامة تخضع لقواعد خاصة تختلف عن الملكية الخاصة، فهي:

Δ لا يجوز التصرف فيها.

Δ لا يجوز اكتسابها بالتقادم.

Δ تخصص لتحقيق النفع العام.

4- نظرية القرار الإداري

تستطيع الإدارة إصدار قرارات ملزمة للأفراد بإرادتها المنفردة دون توقف على رضاهم، باعتبارها القائمة على تحقيق المصلحة العامة.

5- قواعد الإثبات في القانون الإداري

تختلف قواعد الإثبات عن القانون الخاص، لأن الإدارة تحتفظ بالمستندات والأوراق المتعلقة بالنزاع، ولذلك تلتزم بتقديمها أمام القضاء، وإذا امتنعت قامت قرينة لصالح الخصم.

س2. وضع بإيجاز مصادر القانون الإداري مع تفصيل العرف الإداري؟

تتمثل مصادر القانون الإداري فيما يلي:

1- التشريع.

2- العرف الإداري.

3- القضاء الإداري.

4- الفقه الإداري.

أولاً : التشريع

يعد التشريع المصدر الرسمي الأول للقانون الإداري، ويقصد به القواعد القانونية المكتوبة الصادرة من السلطة المختصة. ويتدرج التشريع إلى:

Δ الدستور.

Δ القوانين العادية.

Δ اللوائح الإدارية.

ويجب أن تلتزم الإدارة في جميع تصرفاتها بأحكام التشريع، وإلا كانت قراراتها غير مشروعة.

ثانياً : العرف الإداري

يعد العرف المصدر الثاني الذي يلجأ إليه القاضي الإداري عند عدم وجود نص تشريعي يحكم النزاع.

تعريف العرف الإداري

هو اعتياد جهة الإدارة على اتباع سلوك معين بصورة متكررة ومنظمة، مع اعتقادها بالزام هذا السلوك، فيتحول إلى قاعدة قانونية ملزمة تطبقها الإدارة ويعتد بها القاضي الإداري.

أركان العرف الإداري

يقوم العرف الإداري على ركنين:

1- الركن المادي

ويقصد به تكرار جهة الإدارة لتصرف معين بصورة مستقرة ومنظمة.

ويشترط فيه ما يلي:

أ- تكرار التصرف

لا يكفي حدوث التصرف مرة أو مرتين، بل يجب تكراره بصورة تدل على الاستقرار.

ب- استمرار التكرار مدة طويلة

يجب أن يستمر هذا السلوك زمناً كافياً يكشف عن اتجاه الإدارة إلى اتباعه في الحالات المماثلة.

ج- تعلق التصرف بالنشاط الإداري

يجب أن يكون التصرف متعلقاً بممارسة الإدارة لامتيازات السلطة العامة، أما إذا تصرفت كفرد عادي خاضع للقانون الخاص فلا ينشأ عرف إداري.

د- صدور التصرف من جهة الإدارة

يشترط أن يكون السلوك صادراً من الإدارة نفسها، أما مجرد اعتياد الأفراد على أمر معين فلا يؤدي إلى نشوء العرف.

2- الركن المعنوي

ويقصد به اعتقاد الإدارة بالزام هذا السلوك ووجوب احترامه، بحيث تعتبر نفسها ملتزمة به في تعاملها مع الأفراد.

فإذا خالفت الإدارة هذا العرف كان تصرفها غير مشروع ويجوز الطعن عليه بالإلغاء أو طلب التعويض.

أنواع العرف الإداري

1- العرف المفسر

وهو الذي يفسر غموض النصوص القانونية ويوضح معناها.

2- العرف المكمل

وهو الذي يكمل النقص الموجود في التشريع عند عدم تنظيم بعض المسائل.

3- العرف المنشئ

وهو الذي ينظم مسألة لم يتناولها المشرع أصلاً.

موقف القانون الإداري من العرف المخالف للتشريع

لا يجوز للعرف الإداري أن يخالف النصوص التشريعية، لأن قواعد القانون الإداري تتعلق بالنظام العام وهي قواعد أمرة.

ولذلك يقتصر دور العرف على:

△ تفسير النصوص الغامضة.

△ تكملة النقص التشريعي.

△ سد الفراغ التشريعي.

دون مخالفة أحكام التشريع.

صعوبات العرف الإداري

تواجه القاعدة العرفية في القانون الإداري عدة صعوبات أهمها:

1- سرعة تطور القانون الإداري

القانون الإداري سريع التغير، بينما يحتاج العرف إلى مدة طويلة حتى يتكون.

2- صعوبة تحديد القاعدة العرفية

قد تكون القاعدة العرفية غير واضحة، مما يصعب على القاضي التحقق من وجودها وحدودها.

3- ارتباط القانون الإداري بالمصلحة العامة

كثير من مسائل القانون الإداري تتعلق بالمصلحة العامة والسلطة العامة، وهو ما يجعل تكوين عرف مستقر بشأنها أمراً صعباً.

ثالثاً : القضاء الإداري

يعد القضاء الإداري من أهم مصادر القانون الإداري، لأن القاضي الإداري لا يقتصر دوره على تطبيق القانون، بل يساهم في إنشاء المبادئ والنظريات الإدارية لسد النقص التشريعي. ومن أهم النظريات التي أنشأها القضاء الإداري:

- Δ نظرية المرفق العام.
- Δ نظرية القرار الإداري.
- Δ نظرية الظروف الطارئة.

رابعاً : الفقه الإداري

يقصد بالفقه الإداري آراء وشروح الفقهاء والمتخصصين في القانون الإداري. ودور الفقه يتمثل في:

- Δ شرح القواعد القانونية.
- Δ تفسير أحكام القضاء الإداري.
- Δ توجيه القضاء والمشرع إلى الحلول القانونية المناسبة.
- Δ إلا أنه لا يعد مصدرًا ملزمًا، وإنما مصدرًا استرشاديًا.

س3. تكلم عن مفهوم الشخص المعنوي ونشأته وانهائه وخصائصه؟

أولاً : مفهوم الشخص المعنوي

الشخص المعنوي هو مجموعة من الأشخاص أو الأموال تُمنح الشخصية القانونية، فتكون لها أهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، شأنها شأن الشخص الطبيعي في حدود ما يقرره القانون. وقد نص القانون المدني على الأشخاص المعنوية، ومنها:

- Δ الدولة.
- Δ الوحدات المحلية (المحافظات والمدن والقرى).
- Δ المرافق والإدارات العامة.

ثانياً : نشأة الشخص المعنوي وانهائه

1- نشأة الشخص المعنوي

الأصل أن المشرع هو الذي يمنح الشخصية المعنوية للجماعات والأموال، خاصة في أشخاص القانون العام. ويتم الاعتراف بها عندما تتوافر العناصر التي يحددها القانون. أما الدولة نفسها فتقوم بمجرد توافر عناصرها دون حاجة إلى نص منشئ للشخصية.

2- انتهاء الشخص المعنوي

ينتهي الشخص المعنوي بنفس الأداة التي أنشئ بها، أي بالقانون. ويحدد القانون مصير الحقوق والالتزامات بعد الانتهاء.

ملاحظة مهمة

انتهاء الشخصية المعنوية يختلف عن حل الأجهزة أو المجالس التي تمثلها، لأن الحل لا ينهي الشخصية القانونية ذاتها.

ثالثاً : خصائص الشخص المعنوي

طبقاً للقانون المدني، يتمتع الشخص المعنوي بعدة خصائص:

1- الذمة المالية المستقلة

يمتلك الشخص المعنوي ذمة مالية مستقلة عن ذمم الأفراد المكونين له، ويترتب على ذلك:

- Δ استقلال حقوقه والتزاماته.
- Δ عدم مسؤولية الأفراد شخصياً عن التزاماته.

2- الأهلية القانونية

له أهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله أو ما يقرره القانون.

3- حق التقاضي

يحق له:

- Δ رفع الدعاوى أمام القضاء.
- Δ أن يُرفع عليه دعاوى في مواجهة ممثله القانوني.

4- الوطن المستقل

يكون له موطن قانوني مستقل يتمثل في:

- Δ المركز الإداري الرئيسي له.

5- التمثيل القانوني

يمثل الشخص المعنوي شخص أو هيئة قانونية تعبر عن إرادته في مواجهة الغير وأمام القضاء.

س4. المركزية الإدارية: تعريفها، أسسها، وتقديرها؟

أولاً : تعريف المركزية الإدارية

المركزية الإدارية هي أسلوب من أساليب التنظيم الإداري تقوم على تركيز جميع السلطات الإدارية في يد السلطة المركزية في العاصمة أو ممثليها في الأقاليم.

ويترتب على ذلك أن جميع القرارات الإدارية الأساسية تصدر من مركز واحد، دون مشاركة حقيقية من الهيئات المحلية.

ثانياً : الأسس التي تقوم عليها المركزية الإدارية

تقوم المركزية الإدارية على أساسين رئيسيين:

1- تركيز السلطة الإدارية

ويقصد به أن جميع السلطات والاختصاصات الإدارية تكون في يد السلطة المركزية.

ويظهر هذا التركيز في عدة مظاهر:

أ- الاختصاص الإداري

Δ الأصل أن الاختصاص يكون للسلطة المركزية.

Δ تقوم الوزارات والإدارات المركزية بإدارة جميع شؤون الدولة.

Δ تتولى الدولة وحدها:

° وضع الخطط.

° تحديد الأهداف.

° تحديد الموارد والوسائل.

Δ توزيع المرافق والخدمات يتم من المركز دون استقلال محلي.

ب- السلطة الإدارية

Δ تتركز السلطة في يد أجهزة مركزية (مثل الوزارات).

Δ تصدر قرارات وأوامر ملزمة لجميع الأقاليم.

ج- التمويل الإداري

Δ تعتمد الدولة على ميزانية موحدة على مستوى الدولة.

Δ لا توجد موارد مستقلة للهيئات المحلية.

Δ يتم توزيع الإنفاق وفقاً لأولويات الخطة المركزية.

2- التدرج الرئاسي (الهرمي) للتنظيم الإداري

يقوم التنظيم الإداري على شكل هرم إداري:

Δ قمة الهرم: السلطة المركزية.

Δ القاعدة: الأجهزة الإدارية المحلية.

ويترتب على ذلك:

أ- تبعية المروءوس للرئيس الإداري

● الرئيس يملك سلطة:

Δ إصدار الأوامر.

Δ تعديل قرارات المروءوس.

Δ إلغاء قراراته.

● ويقابل ذلك واجب الطاعة على المروءوس.

حدود واجب الطاعة:

Δ لا طاعة في أمر يشكل جريمة.

Δ أو أمر فيه مخالفة جسيمة للقانون.

ب- الرقابة الإدارية

● تتم داخل الجهاز الإداري نفسه.

● تشمل:

Δ الأمر.

Δ التعديل.

Δ الإلغاء.

● يجوز للرئيس الحلول محل المروءوس في أداء اختصاصه.

ج- التنسيق والاتصال

- Δ يتم داخل هيكل هرمي مركزي.
- Δ كل جهاز يخضع لتوجيهات المستوى الأعلى.
- Δ الهدف هو توحيد الإدارة تحت سلطة مركزية واحدة.

ثالثاً : تقدير نظام المركزية الإدارية

يقوم تقييم المركزية الإدارية على مزايا وعيوب:
أولاً : مزايا المركزية الإدارية

1- تحقيق وحدة الدولة

- Δ تدعم وحدة الدولة السياسية والإدارية.
- Δ تجعل السلطة في مركز واحد.

2- مناسبة للدول الصغيرة أو حديثة النشأة

- Δ تسهل السيطرة على الدولة.
- Δ تساعد على تنظيم الموارد بشكل موحد.

3- عدالة توزيع الموارد

- Δ يتم توزيع الموارد بين الأقاليم من خلال خطة مركزية.
- ثانياً : عيوب المركزية الإدارية

1- البيروقراطية

- Δ تؤدي إلى بطء الإجراءات.
- Δ زيادة النفقات الإدارية.

2- التعقيد الإداري

- Δ صعوبة الحصول على الخدمة الإدارية.
- Δ دفع البعض إلى الطرق غير المشروعة لإنجاز مصالحهم.

3- ضعف التنسيق

- Δ صعوبة التنسيق بين الأجهزة المركزية المختلفة.

4- عدم مراعاة الحاجات المحلية

- Δ القرارات تصدر من المركز دون معرفة دقيقة باحتياجات الأقاليم.

5- ضعف التنمية المحلية

- Δ عدم القدرة على الاستجابة السريعة لمتطلبات التنمية المحلية.

س5. التفويض الإداري: مفهومه، شروطه، الفرق بينه وبين النظم المشابهة، وأثاره؟

أولاً : مفهوم التفويض الإداري

التفويض الإداري هو أن يعهد الرئيس الإداري إلى أحد ممرضيه بممارسة جزء من اختصاصاته، بحيث يكون للممرض سلطة البت فيه، وذلك تحت إشراف ورقابة الرئيس. ويظل الرئيس محتفظاً بمسؤوليته عن الاختصاص المفوض.

ثانياً : التمييز بين التفويض وبعض النظم المشابهة

1- التفويض الإداري والتفويض التشريعي

التفويض الإداري:

- Δ يتم داخل السلطة التنفيذية.
- Δ يعهد الرئيس الإداري بجزء من اختصاصه إلى ممرضيه.
- Δ يظل الرئيس مسؤولاً عن العمل.

التفويض التشريعي:

- Δ يصدر من السلطة التشريعية إلى التنفيذية.
- Δ يتعلق بإصدار تشريعات أو لوائح في نطاق محدد.
- Δ يكون وفقاً لما يسمح به الدستور.

2- التفويض الإداري والحلول

التفويض:

- Δ يتم بقرار من الرئيس الإداري.
- Δ يكون في الظروف العادية.
- Δ يظل الرئيس قائماً على عمل المفوض إليه.
- Δ للرئيس حق الإشراف والإلغاء.

الحلول:

- Δ يتم بنص قانوني.
- Δ يكون بسبب ظروف غير عادية (غياب الرئيس أو تعذر قيامه بالعمل).
- Δ يحل المروّس محل الرئيس حلاً كاملاً.
- Δ لا يجوز للرئيس التدخل في قرارات من حل محله إلا بالطرق القانونية.

3- التفويض في الاختصاص والتفويض في التوقيع

التفويض في الاختصاص:

- Δ نقل جزء من الاختصاص للمروّس.
- Δ لا يجوز للرئيس ممارسة الاختصاص خلال التفويض.
- Δ القرارات تصدر باسم المفوض إليه.
- Δ التفويض يستمر رغم تغيير شخص المفوض إليه.

التفويض في التوقيع:

- Δ لا ينقل الاختصاص.
- Δ يظل الرئيس هو صاحب القرار.
- Δ المفوض إليه يوقع فقط نيابة عنه.
- Δ يرتبط بشخص المفوض إليه وينتهي بزواله.

ثالثاً : شروط التفويض الإداري

1- بقاء مسؤولية الرئيس

- Δ الرئيس يظل مسؤولاً عن العمل المفوض.
- Δ التفويض لا يعني التنازل عن الاختصاص.

2- وجود نص يجيز التفويض

- Δ لا يجوز التفويض إلا إذا أجاز القانون صراحة.
- Δ لأن الأصل أن الاختصاصات شخصية لا تفوض.

3- عدم جواز التفويض في التفويض

- Δ لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره فيما فوض فيه.

4- أن يكون التفويض من صاحب الاختصاص

- Δ يجب أن يصدر من الجهة التي تملك الاختصاص قانوناً.

5- أن يكون التفويض جزئياً

- Δ لا يجوز تفويض كل الاختصاصات.
- Δ يجب أن يقتصر على بعض الاختصاصات فقط.

رابعاً : آثار التفويض الإداري

1- بالنسبة للرئيس (المفوض)

- Δ يظل مسؤولاً عن الاختصاص المفوض.
- Δ يلتزم باحترام القرارات الصادرة بناء على التفويض.
- Δ يجوز له سحب التفويض أو تعديله وفقاً للقانون.

2- بالنسبة للمفوض إليه

- Δ يلتزم بالقيام بالاختصاص المفوض.
- Δ يلتزم بالحدود الزمانية والمكانية للتفويض.
- Δ لا يجوز له التنازل عن الاختصاص المفوض له.

3- بالنسبة للعمل محل التفويض

- Δ يعد القرار الصادر من المفوض إليه قرارًا إداريًا كاملاً.
- Δ يخضع للطعن بالإلغاء أو التعويض إذا كان غير مشروع.
- Δ تظل المسؤولية قائمة على كل من الرئيس والمفوض إليه بحسب الأحوال.

س6. اللامركزية الإدارية: تعريفها وأشكالها؟

أولاً : تعريف اللامركزية الإدارية

اللامركزية الإدارية هي أسلوب من أساليب التنظيم الإداري يقوم على توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية في العاصمة وبين هيئات أو سلطات لامركزية، بحيث يكون لكل منها اختصاصات يحددها القانون مباشرة دون تفويض من السلطة المركزية.

ثانياً : أشكال اللامركزية الإدارية

تقوم اللامركزية الإدارية على تلبية حاجات تعجز الإدارة المركزية عن القيام بها بكفاءة، وتنقسم إلى ثلاثة أشكال:

1- اللامركزية الإقليمية

تعريفها

هي توزيع الاختصاصات الإدارية بين الدولة ووحدات إقليمية داخل حدود جغرافية محددة، بحيث تتولى كل وحدة إدارة شؤونها المحلية.

خصائصها

- Δ تقوم على أساس إقليمي (جغرافي).
- Δ لكل وحدة شخصية اعتبارية مستقلة.
- Δ يقتصر اختصاصها على نطاقها الجغرافي.

أمثلة

Δ المحافظات.

Δ المدن.

Δ القرى.

Δ المراكز والأحياء.

إنشاء هذه الوحدات

Δ المحافظات: بقرار من رئيس الجمهورية.

Δ المراكز والمدن والأحياء: بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

Δ القرى: بقرار من المحافظ.

2- اللامركزية المصلحية

تعريفها

هي توزيع الوظيفة الإدارية على هيئات مستقلة تتولى إدارة مرفق عام معين لتحقيق غرض محدد.

طبيعتها

Δ تقوم على أساس المصلحة أو النشاط.

Δ تتمتع الهيئات بشخصية معنوية مستقلة.

أنواع المرافق العامة

أ- مرافق إدارية

Δ تقوم بالخدمات العامة غير الربحية.

Δ مثل: الأمن، القضاء، التعليم، الصحة.

ب- مرافق صناعية وتجارية

Δ تمارس نشاطاً مشابهاً لنشاط الأفراد.

Δ مثل بعض المشروعات الاقتصادية التابعة للدولة.

صورها

Δ الهيئة العامة: لإدارة المرافق الإدارية.

Δ المؤسسة العامة (سابقاً): لإدارة المرافق الاقتصادية (وقد ألغيت في مصر وأصبحت الهيئات العامة هي الشكل الغالب).

3- اللامركزية المهنية

تعريفها

هي توزيع الوظيفة الإدارية على تنظيمات مهنية (النقابات) تتولى إدارة شؤون المهنة والدفاع عن مصالح أعضائها.

طبيعتها

△ تقوم على أساس المهنة.

△ تضم أصحاب مهنة واحدة.

أمثلة

△ نقابة الأطباء.

△ نقابة المحامين.

△ نقابة المهندسين.

خصائصها

△ تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

△ تدبر شؤون المهنة ذاتياً.

△ تخضع لرقابة الدولة.

س 7: اكتب في الأسس التي تقوم عليها اللامركزية الإدارية وما مقومات نجاحها بإيجاز؟

أولاً: أسس اللامركزية الإدارية

تقوم اللامركزية الإدارية على ثلاثة أسس رئيسية، هي:

1- المصالح المتميزة

يقصد بها وجود مصالح وحاجات لا يمكن للسلطة المركزية وحدها القيام بها بكفاءة، فتتطلب وجود أشخاص معنوية مستقلة تتولى إدارتها.

وتتمثل هذه المصالح في ثلاثة أنواع:

△ مصالح محلية إقليمية: تخص سكان إقليم معين، فتدار بواسطة وحدات محلية.

△ مصالح مرفقية (مصلحية): تتعلق بمرافق عام معين، كالصحة أو التعليم، وتدار بواسطة هيئات عامة مستقلة.

△ مصالح مهنية: تتعلق بمهنة معينة، وتدار بواسطة النقابات المهنية.

2- الاستقلال الإداري

يقصد به تمتع الأشخاص اللامركزية بقدر من الاستقلال في إدارة شئونها بعيداً عن السلطة المركزية، ويظهر ذلك في عدة صور أهمها:

△ تتمتع الشخص اللامركزي بالشخصية الاعتبارية.

△ وجود مجالس أو هيئات مستقلة تتولى الإدارة.

△ حق إصدار قرارات داخل نطاق الاختصاص.

△ إمكانية أن يكون التكوين عن طريق الانتخاب (خصوصاً في الإدارة المحلية) بما يدعم الاستقلال.

ويهدف هذا الاستقلال إلى تمكين هذه الوحدات من إدارة مصالحها بكفاءة دون تعطيل من المركز.

3- الرقابة أو الوصاية الإدارية

هي رقابة تمارسها السلطة المركزية على الأشخاص اللامركزية لضمان التزامها بالقانون والسياسة العامة للدولة دون التدخل في إدارتها اليومية.

وتتخذ صوراً منها:

△ رقابة سابقة: مثل اشتراط موافقة السلطة المركزية قبل بعض التصرفات.

△ رقابة لاحقة: مثل التصديق أو الاعتراض على بعض القرارات.

△ الحلول: قيام السلطة المركزية محل الوحدة اللامركزية في حالة تقاعسها أو عجزها في حدود القانون.

ثانياً: مقومات نجاح اللامركزية الإدارية

حتى تنجح اللامركزية الإدارية يجب توافر عدة مقومات، أهمها:

1- وضوح تحديد الاختصاصات

يجب تحديد اختصاصات الوحدات اللامركزية بدقة سواء كان ذلك على سبيل الحصر أو بصفة عامة، حتى لا يحدث تعارض أو ازدواج.

2- توفير الاستقلال الحقيقي

ويشمل:

Δ استقلال إداري فعلي في اتخاذ القرار.

Δ وجود مجالس أو هيئات قادرة على الإدارة.

Δ توافر الموارد المالية اللازمة.

3- وجود رقابة إدارية معتدلة

بحيث تكون الرقابة:

Δ لضمان المشروعية والتنسيق فقط.

Δ دون أن تصل إلى حد الإلغاء أو الحلول المستمر الذي يفقد اللامركزية معناها.

4- اختيار كفاء للمسؤولين

سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين، مع مراعاة الكفاءة والخبرة لضمان حسن إدارة المرافق.

5- تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية

أي عدم طغيان أحد النظامين على الآخر، بحيث يتم الجمع بين:

Δ وحدة الدولة (من خلال المركزية).

Δ وفعالية الإدارة (من خلال اللامركزية).

س 8: اكتب في امتياز نزع الملكية للمنفعة العامة مبيئاً مفهومه وأوجه الاتفاق والاختلاف بينه وبين التأميم والمصادرة وفرض الحراسة؟

أولاً: مفهوم نزع الملكية للمنفعة العامة

يقصد بنزع الملكية للمنفعة العامة:

نقل ملكية عقار أو جزء منه من ملكية الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة إلى الدولة مقابل تعويض عادل ووفقاً للقانون، وذلك لتحقيق منفعة عامة.

ثانياً: نزع الملكية والتأميم

أوجه الاتفاق

1- كلاهما يرد على مال غير مملوك للدولة وينقل ملكيته إليها.

2- كلاهما يتم وفق إجراءات قانونية محددة.

3- كلاهما يكون مقابل تعويض عادل، وإلا اعتبر غصباً يرتب مسؤولية الإدارة.

أوجه الاختلاف

1- من حيث محل الإجراء

Δ نزع الملكية: يرد على العقارات فقط.

Δ التأميم: يرد على العقارات والمنقولات والمشروعات الاقتصادية.

2- من حيث الغرض والظروف

Δ نزع الملكية يتم لتحقيق منفعة عامة عادية كإنشاء طريق أو مرفق.

Δ التأميم غالباً يرتبط بظروف سياسية أو اقتصادية استثنائية وتحويل المشروعات لملكية الدولة.

ثالثاً: نزع الملكية والمصادرة

تعريف المصادرة

هي: عقوبة تكميلية تترتب على ارتكاب جريمة، يتم بموجبها نقل المال إلى الدولة.

أوجه الاختلاف

1- من حيث الغرض

Δ نزع الملكية هدفه تحقيق المنفعة العامة.

Δ المصادرة عقوبة جنائية مرتبطة بجريمة.

2- من حيث محل الإجراء

Δ المصادرة ترد على الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستخدمة فيها.

Δ نزع الملكية يرد على العقارات اللازمة للنفع العام.

3- من حيث التعويض

Δ نزع الملكية يكون مقابل تعويض عادل.

Δ المصادرة تتم دون تعويض لأنها عقوبة.

رابعاً: نزع الملكية وفرض الحراسة

مفهوم فرض الحراسة

هو: إجراء تحفظي يقصد به منع الشخص من التصرف في أمواله أو تقييد إدارته لها حمايةً لحقوق معينة.
أوجه الاختلاف

1- من حيث الغرض

Δ نزع الملكية يهدف لتحقيق المنفعة العامة.

Δ فرض الحراسة يهدف إلى حماية الأموال وضمان الحقوق.

2- من حيث محل الإجراء

Δ نزع الملكية يرد على العقارات فقط.

Δ الحراسة ترد على الأموال بوجه عام.

3- من حيث الأثر

Δ نزع الملكية ينقل الملكية للدولة.

Δ الحراسة لا تنقل الملكية وإنما تقيد التصرف فيها مؤقتاً.

س 9: تكلم بالتفصيل المناسب عن علاقة الموظف العام بالإدارة وما يترتب عليها من نتائج؟

أولاً: ماهية العلاقة بين الموظف العام والإدارة

يترتب على تعيين الموظف في وظيفة عامة قيام علاقة قانونية بينه وبين الدولة أو الشخص الإداري العام، حيث يؤدي الموظف أعمال الوظيفة مقابل حصوله على حقوق ومزايا مالية وأدبية.
وقد ثار خلاف فقهي حول طبيعة هذه العلاقة، هل هي:

Δ علاقة تعاقدية؟

Δ أم علاقة تنظيمية (لائحية)؟

ثانياً: الرأي القائل بأن العلاقة تعاقدية

1- العقد الخاص

كان الاتجاه القديم يرى أن علاقة الموظف بالدولة تقوم على عقد، ويختلف نوعه بحسب طبيعة العمل:

Δ عقد إجارة أشخاص إذا كان العمل مادياً.

Δ عقد وكالة إذا كان العمل قانونياً.

النقد

هذا الرأي تعرض للنقد لأن:

Δ الوظيفة العامة تتعلق بالمصلحة العامة.

Δ ولا يجوز أن تكون محل مساومة أو تفاوض.

Δ كما أن مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" لا يتفق مع طبيعة الوظيفة العامة.

2- العقد الإداري

اتجه رأي آخر إلى اعتبار العلاقة بين الموظف والإدارة عقداً إدارياً يخضع للقانون العام.

النقد

رغم منح الإدارة سلطات واسعة، إلا أن هذا الرأي انتُقد لأن:

Δ الإدارة تستطيع تعديل المركز الوظيفي بإرادتها المنفردة.

Δ والموظف يدخل الوظيفة بمجرد قرار التعيين.

Δ دون توقف على إرادته أو التفاوض معه.

ثالثاً: الرأي الراجح — العلاقة التنظيمية (اللائحية)

استقر الفقه والقضاء في مصر وفرنسا على أن:

علاقة الموظف بالإدارة علاقة تنظيمية أو لائحية تحكمها القوانين واللوائح.

أي أن:

● القوانين واللوائح هي التي تنظم:

Δ التعيين.

Δ الترقية.

Δ الحقوق والواجبات.

Δ انتهاء الخدمة.

ويعتبر الموظف في مركز قانوني عام يجوز تعديله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

رابعاً: البقاء في الوظيفة العامة

الوظيفة العامة ليست حقاً شخصياً للموظف، وإنما:

Δ هي تكليف لخدمة المرفق العام.

Δ وبقاء الموظف فيها مرتبط بصلاحيته للقيام بأعبائها.

لذلك:

Δ يجوز للإدارة إنهاء خدمة الموظف إذا أصبح غير صالح للعمل.

Δ بشرط الالتزام بالقانون وعدم إساءة استعمال السلطة.

خامساً: النتائج المترتبة على اعتبار الموظف في مركز تنظيمي

يترتب على ذلك عدة نتائج مهمة:

1- التعيين يتم بقرار إداري

يترتب أثر التعيين بمجرد صدور القرار دون توقف على قبول الموظف.

وقرار التعيين يعد:

تصرفاً شرطياً لا ينشئ حقاً ذاتياً للموظف.

الاستثناء

التعيين بطريق التكليف، حيث يلتزم الشخص بالوظيفة جبراً لتحقيق المصلحة العامة.

2- خضوع الموظف للتعديلات القانونية

تسري على الموظف جميع التعديلات التي تطرأ على القوانين واللوائح الوظيفية، ولا يجوز له التمسك بحقوق مكتسبة ضد هذه التعديلات.

وذلك لأن:

Δ الموظفين عمال المرافق العامة.

Δ والمصلحة العامة تقتضي إمكانية تعديل النظام الوظيفي.

3- عدم انقطاع الصلة بالوظيفة بمجرد الاستقالة

لا تنتهي علاقة الموظف بالإدارة بمجرد تقديم الاستقالة، بل:

● تظل قائمة حتى قبولها من الجهة المختصة.

كما:

● يحظر على الموظفين الإضراب.

● ضماناً لسير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

4- تنظيم الحياة الوظيفية بقرارات إدارية

جميع شئون الموظف تنظم بقرارات إدارية، مثل:

Δ التعيين.

Δ الترقية.

Δ النقل.

Δ الندب.

Δ الجزاءات.

Δ انتهاء الخدمة.

وتخضع هذه القرارات لأحكام القانون الإداري.

5- عدم جواز الاتفاق على مخالفة القواعد الوظيفية

القواعد المنظمة للوظيفة العامة قواعد أمر، لذلك:

Δ لا يجوز للإدارة أو الموظف الاتفاق على مخالفتها.

Δ وكل اتفاق مخالف يعد باطلاً.

كما:

Δ لا يجوز للإدارة الإذن بمخالفة أحكام الوظيفة العامة.

6- حق الموظف في التعويض

إذا أخلت الإدارة بالقوانين واللوائح الوظيفية وأصيب الموظف بضرر، كان له الحق في طلب التعويض.

ومثال ذلك:

Δ فصل الموظف بالمخالفة للقانون.

ويكون أساس التعويض:

مسئولية الإدارة التقصيرية عن أعمالها غير المشروعة.

س10 الشروط الواجب توافرها فيمن يُعين في الوظائف العامة؟

تنقسم شروط التعيين في الوظائف العامة إلى:

1- شروط التعيين في الوظائف الإشرافية.

2- شروط شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.

أولاً : الشروط الواجب توافرها فيمن يُعين في الوظائف الإشرافية

حددت المادة (14) من قانون الخدمة المدنية عدة شروط يجب توافرها، وهي:

1- الجنسية

يشترط أن يكون المتقدم:

Δ متمتعاً بالجنسية المصرية، أو

Δ من إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.

ويُعد شرط الجنسية من الشروط اللازمة للتعين والاستمرار في الوظيفة العامة.

2- حسن السمعة والسيرة

يجب أن يكون المرشح:

Δ محمود السيرة،

Δ حسن السمعة.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان الثقة في الموظف؛ لأنه يتولى أعمالاً تتصل بالمصلحة العامة وأسرار الوظيفة.

ويلاحظ أن:

Δ حسن السمعة شرط مستقل عن شرط عدم الحكم الجنائي.

Δ فقد تثبت إساءة السمعة حتى دون وجود حكم جنائي إذا كانت الأفعال تدل على انحراف السلوك.

كما يخضع تقدير الإدارة في هذا الشأن لرقابة القضاء الإداري.

3- عدم سبق الحكم بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة

يشترط:

Δ ألا يكون قد سبق الحكم على المرشح بعقوبة جنابة،

Δ أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،

Δ ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

وقد شدد قانون الخدمة المدنية الحالي في هذا الشرط، فلم يعد يجوز التعيين:

Δ حتى لو كان الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ،

Δ أو كان الحكم لأول مرة.

وأصبحت الحالة الوحيدة الجائزة هي رد الاعتبار.

المقصود بالجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة

هي الجرائم التي تمس القيم الأساسية كالصدق والأمانة والعرض.

ومن أمثلتها:

Δ السرقة،

Δ التزوير،

Δ الرشوة،

Δ النصب،

Δ خيانة الأمانة.

أما بعض الجرائم كجرائم الرأي أو السب أو الضرب فقد لا تعتبر مخلة بالشرف بحسب ظروف كل حالة.

4- عدم سبق الفصل التأديبي

يشترط:

Δ ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

وذلك حفاظاً على كفاءة ونزاهة الجهاز الإداري.

5- اللياقة الصحية

يجب أن تثبت اللياقة الصحية للمرشح:

Δ بشهادة من المجلس الطبي المختص.

ويشمل ذلك:

Δ الكشف الطبي،

Δ وتحليل المخدرات.

وذلك للتأكد من قدرة الموظف على أداء واجبات الوظيفة.

6- استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة

يجب أن يكون المرشح مستوفياً لجميع الشروط الفنية والعلمية المطلوبة للوظيفة، طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي.

مثل:

Δ المؤهل الدراسي،

Δ الخبرة،

Δ المهارات المطلوبة.

7- اجتياز الامتحان المقرر

يشترط نجاح المتقدم في الامتحان أو الاختبار الذي تقررته الجهة المختصة لشغل الوظيفة.

وذلك للتأكد من كفاءته وقدرته على أداء العمل.

8- السن

يشترط ألا يقل سن المتقدم عن:

Δ ثمانية عشر عاماً ميلادياً.

وقد رفع القانون السن من 16 إلى 18 سنة حمايةً للأطفال من شغل وظائف لا تتناسب مع أعمارهم.

ثانياً : الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لوظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية

يقصد بوظائف الإدارة العليا الوظائف القيادية التي يرأس شاغلوها الإدارات والقطاعات المختلفة.

ويشترط في المتقدم لها ما يأتي:

1- استيفاء شروط الوظيفة

يجب أن يكون المتقدم مستوفياً لشروط الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف.

2- تقديم المستندات الدالة على الكفاءة

يلتزم المتقدم بتقديم ما يثبت:

Δ مهاراته،

Δ قدراته،

Δ وإنجازاته السابقة.

3- الحصول على الدورات التدريبية المطلوبة

يشترط اجتياز البرامج والدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة القيادية.

4- تقديم مقترح لتطوير العمل

يجب أن يقدم المتقدم:

Δ خطة أو مقترحاً لتطوير الوحدة أو النشاط الإداري،

Δ مع تبسيط الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين.

س11. تكلم عن التعيين في الوظائف المدنية شرطه الكفاءة والجدارة؟

يقوم نظام التعيين في الوظائف المدنية على مبدأ أساسي، هو أن يكون التعيين على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة،

تحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

ويتم التعيين بقرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، من خلال إعلان مركزي عن الوظائف الشاغرة.

أولاً : مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة

تُعد المساواة في تولي الوظائف العامة من أهم الحقوق التي تكفلها الدساتير، لذلك فإن الوظيفة العامة حق لكل مواطن تتوافر فيه

شروط شغلها.

وتظهر المساواة في:

Δ إتاحة الوظائف لجميع المواطنين دون تمييز.

Δ خضوع جميع الموظفين لذات الحقوق والواجبات.

Δ تحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

ويُعد هذا المبدأ أساس الديمقراطية الإدارية.

ثانياً : الكفاءة والجدارة أساس التعيين

ألزم المشرع الإدارة بأن يكون التعيين وفق معيار الكفاءة والجدارة، ولذلك يتم اختيار المتقدمين عن طريق الامتحان والمفاضلة بينهم.

ويهدف ذلك إلى:

Δ اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة،

Δ منع الوساطة والمحسوبية،

Δ رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

ثالثاً : الإعلان المركزي عن الوظائف

حرص المشرع على تحقيق الشفافية، لذلك يتم الإعلان عن الوظائف مركزياً من خلال بوابة الحكومة المصرية.

إجراءات الإعلان

● يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الوظائف مرتين سنوياً:

Δ في أول يناير،

Δ وأول يوليو.

● يتم تحديد:

Δ مسمى الوظيفة،

Δ شروط شغلها،

Δ المستندات المطلوبة،

Δ مكان العمل،

Δ معايير المفاضلة.

● يستمر الإعلان لمدة خمسة عشر يوماً.

رابعاً : نظام الامتحان والاختيار

يشترط لاختيار المتقدمين:

Δ أداء الامتحان المقرر،

Δ ودخول لجنة الامتحان بالرقم القومي ورقم الجلوس.

ويشرف الوزير المختص على الامتحان من خلال لجنة للاختيار.

ويكون التعيين بحسب الترتيب النهائي للناجحين وفقاً للدرجات التي حصلوا عليها.

خامساً : معايير المفاضلة عند تساوي الدرجات

إذا تساوى المتقدمون في الدرجات، تكون الأفضلية وفق الترتيب الآتي:

1- الأعلى في مرتبة المؤهل.

2- الأعلى درجة في ذات المرتبة.

3- الأعلى مؤهلاً.

4- الأقدم تخرجاً.

5- الأكبر سناً.

سادساً : إعلان النتيجة والتظلم

تعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية بعد اعتمادها.

وقد أجاز القانون للمتقدم:

Δ التظلم من عدم إدراج اسمه،

Δ أو من ترتيبه بين الناجحين.

ويقدم التظلم خلال أسبوعين من إعلان النتيجة.

ويتم فحص التظلم من خلال مراجعة:

Δ بيانات الامتحان،

Δ والمستندات المقدمة.

ثم تعلن نتيجة التظلم سواء:

Δ بالرفض مع بيان الأسباب،

Δ أو بالقبول وتعديل النتيجة.

ويُعد التظلم هنا جوازياً، لكن عند صدور القرار النهائي بعدم التعيين يصبح التظلم واجباً قبل اللجوء للقضاء.

سابعاً : الإجراءات السابقة على صدور قرار التعيين

تمر عملية التعيين بعدة خطوات، هي:

1- إرسال الترتيب النهائي

يرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بياناً بأسماء الناجحين وترتيبهم إلى الجهة المختصة.

2- عرض الأمر على لجنة الموارد البشرية

تتولى اللجنة مراجعة استيفاء المرشحين لشروط الوظيفة.

3- اعتماد الترشيحات

تعرض اللجنة اقتراحاتها على السلطة المختصة لاعتماد التعيين.

س12- مفهوم الترقية في الوظيفة ونظم الترقية؟

أولاً : مفهوم الترقية

يقصد بالترقية:

تقليد الموظف درجة أعلى في السلم الإداري، ولو لم يترتب على ذلك زيادة في المرتب.

ثانياً : نظم الترقية

تأخذ الترقية صورتين أساسيتين:

1- الترقية بالأقدمية.

2- الترقية بالاختيار.

١- الترقية بالأقدمية

مفهومها

يقصد بها ترقية أقدم الموظفين في الدرجة الأدنى إلى الدرجة الأعلى عند خلوها، ثم من يليه في الأقدمية.

مميزاتها

△تحقق الاستقرار والطمأنينة للموظفين.

△تمنع المحاباة والوساطة.

△تقوم على معيار واضح وثابت.

عيوبها

△نظام آلي قد يهمل الكفاءات الممتازة.

△قد يؤدي إلى صعود غير الأكفاء لمجرد الأقدمية.

شرطها

يشترط للترقية بالأقدمية:

△الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفاء على الأقل في السنتين السابقتين.

△توافر الشروط العامة للترقية.

نطاق تطبيقها

تعد الأصل العام في ترقية الموظفين، خاصة في:

△الوظائف الفنية.

△الوظائف الكتابية.

△الوظائف الحرفية.

△الخدمات المعاونة.

△أغلب الوظائف التخصصية.

٢- الترقية بالاختيار

مفهومها

يقصد بها ترقية الموظف على أساس الكفاءة والتميز، دون الاعتماد على الأقدمية وحدها.

أساسها

تعتمد على:

△الكفاءة.

△تقارير الأداء.

△القدرة على تحمل مسؤوليات الوظيفة الأعلى.

نطاق تطبيقها

تطبق على:

Δ شاغلي الوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بنسبة ١٠٠%.

Δ بعض الوظائف التخصصية الأخرى بنسبة ٢٥%.

شروط الترقية بالاختبار

يشترط للترقية بالاختبار ما يلي:

١- الحصول على مرتبة ممتاز

وذلك في تقارير تقييم الأداء عن السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

٢- اجتياز التدريب المقرر

يجب أن يجتاز الموظف بنجاح البرامج التدريبية التي تتيحها جهة الإدارة.

٣- توافر الشروط العامة للترقية

مثل وجود وظيفة شاغرة وممولة واستيفاء شروط شغل الوظيفة.

معايير المفاضلة عند التساوي

إذا تساوى المرشحون للترقية بالاختبار، تكون الأفضلية وفق الترتيب الآتي:

1- الأعلى في مجموع درجات تقييم الأداء للسنتين السابقتين.

2- الأعلى في درجات السنة السابقة عليهما.

3- الحاصل على درجة علمية أعلى متصلة بطبيعة العمل.

4- الأعلى في تقدير الدرجة العلمية.

5- الأقدم في المستوى الوظيفي.

س13- الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف العام وسلطة توقيعها؟

أولاً : الجزاءات التأديبية المقررة للموظف العام

حدد قانون الخدمة المدنية الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف العام، وهي:

١- الإنذار

وهو تنبيه الموظف إلى المخالفة التي ارتكبها وتحذيره من تكرارها.

٢- الخصم من الأجر

ويكون الخصم لمدة أو مدد لا تتجاوز سنتين يوماً في السنة.

ويعد من أكثر الجزاءات شيوعاً لما يحققه من ردع للموظف دون إنهاء خدمته.

٣- الوقف عن العمل

ويكون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.

ويهدف إلى إبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

٤- تأجيل الترقية

ويكون تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

ويعد من العقوبات المؤثرة على المستقبل الوظيفي للموظف.

٥- خفض إلى وظيفة أدنى

ويكون بخفض الموظف إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

ويترتب عليه تقليل اختصاصاته ومكانته الوظيفية.

٦- خفض إلى وظيفة أدنى مع خفض الأجر

ويتم خفض الموظف إلى وظيفة أقل مع رد أجره إلى ما كان عليه قبل الترقية.

٧- الإحالة إلى المعاش

ويترتب عليها إنهاء خدمة الموظف قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.

٨- الفصل من الخدمة

وهو أشد الجزاءات التأديبية، وترتب عليه إنهاء العلاقة الوظيفية نهائياً.

ثانياً: سلطة توقيع الجزاءات التأديبية

تتوزع سلطة توقيع الجزاءات بين عدة جهات وفقاً للقانون:

١- الرؤساء المباشرين

لرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة:

Δ حفظ التحقيق.

Δ توقيع جزاء الإنذار.

Δ الخصم من الأجر بما لا يجاوز:

° عشرين يوماً في السنة.

° ثلاثة أيام في المرة الواحدة.

٢- شاغلو الوظائف القيادية والإشرافية

لهم سلطة:

Δ حفظ التحقيق.

Δ توقيع الإنذار.

Δ الخصم من الأجر بما لا يجاوز:

° أربعين يوماً في السنة.

° خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة.

٣- السلطة المختصة

ويقصد بها:

Δ الوزير.

Δ المحافظ.

Δ رئيس الهيئة المختص.

ولها سلطة:

Δ حفظ التحقيق.

Δ توقيع الجزاءات من الإنذار حتى خفض إلى وظيفة أدنى.

٤- المحكمة التأديبية

للمحكمة التأديبية توقيع جميع الجزاءات المنصوص عليها قانوناً، سواء بالنسبة للموظفين العاديين أو شاغلي الوظائف القيادية.

س14. مفهوم المال العام وكيفية استعماله؟

أولاً : مفهوم المال العام

يقصد بالمال العام: الأموال التي تملكها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وتكون مخصصة لتحقيق النفع العام، وتتمتع بحماية قانونية خاصة تختلف عن أموال الأفراد.

ثانياً : كيفية استعمال المال العام

لا يعني تخصيص المال للمنفعة العامة أن يكون استعماله مطلقاً دون تنظيم، بل تخضع كيفية استعماله لضوابط قانونية.

ويختلف استعمال المال العام بحسب طريقة الانتفاع به، فقد يكون:

Δ استعمالاً عاماً.

Δ أو استعمالاً خاصاً.

وسوف نتناول الاستعمال العام للمال العام.

الاستعمال العام للمال العام

يقصد به: انتفاع الأفراد بالمال العام بصورة مباشرة وبشكل متساوٍ، وفقاً للغرض الذي خصص له المال.

أمثلة:

Δ المرور في الطرق العامة.

Δ ارتياد الحدائق والمتنزهات.

Δ استعمال دور العبادة.

ويعد هذا الاستعمال مظهراً من مظاهر الحريات العامة، إلا أنه يخضع لتنظيم الإدارة.

ويقوم استعمال المال العام على ثلاثة مبادئ أساسية:

١- مبدأ حرية استعمال المال العام

الأصل أن لكل فرد حرية استعمال المال العام دون حاجة إلى ترخيص مسبق، بشرط:

Δ ألا يخل بالغرض الذي خصص له المال العام.

أمثلة:

Δ حرية السير في الطرقات.

Δ دخول الحدائق العامة.

Δ ارتياد دور العبادة.

سلطة الإدارة في التنظيم:

للإدارة تنظيم استعمال المال العام حفاظاً على النظام العام، مثل:

Δ تحديد مواعيد فتح الحدائق.

Δ تنظيم المرور.

Δ منع دخول أماكن معينة عند انتشار الأوبئة.

القيد على سلطة الإدارة:

لا يجوز أن يصل التنظيم إلى حد مصادرة الحرية، لأن ذلك يعد قراراً غير مشروع يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري.

٢- مبدأ مجانية استعمال المال العام

الأصل أن استعمال المال العام يكون مجانياً.

لكن يجوز للإدارة فرض رسوم على الانتفاع به إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبناءً على قانون.

أمثلة:

Δ رسوم انتظار السيارات.

Δ رسوم دخول الحدائق العامة.

Δ رسوم الطرق السريعة.

٣- مبدأ المساواة بين المتنفعين

يجب أن يتم الانتفاع بالمال العام على أساس المساواة بين الأفراد دون تمييز بسبب:

Δ الجنس.

Δ اللون.

Δ الدين.

Δ اللغة.

لكن المقصود بالمساواة هنا: المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.

أمثلة:

Δ تخصيص أماكن للنساء وأخرى للرجال.

Δ تخصيص أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة.

Δ منع دخول غير العسكريين لبعض المنشآت العسكرية.

وهذه الحالات لا تعد إخلالاً بالمساواة لاختلاف المراكز القانونية.

س15. تعريف المرفق العام وعناصره وكيفية إنشائه؟

أولاً : مفهوم المرفق العام

يقصد بالمرفق العام: نشاط إداري منظم تتولاه الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة بهدف تحقيق النفع العام وإشباع حاجات

الأفراد، مع احتفاظ الإدارة بسلطة الإشراف والتنظيم.

ثانياً : عناصر المرفق العام

يقوم المرفق العام على عنصرين أساسيين:

١- عنصر النفع العام

يجب أن يكون الهدف الأساسي للمرفق العام هو: تحقيق المنفعة العامة وتقديم خدمة للجمهور.

صور ذلك:

● قد يحقق المرفق ربحاً ولكن الربح ليس غايته الأساسية، مثل:

Δ مرفق المياه.

Δ مرفق الكهرباء.

● وقد لا يهدف إلى الربح أصلاً، مثل:

Δ مرفق التعليم.

Δ مرفق الأمن.

أهمية هذا العنصر

يعد عنصر النفع العام أهم ما يميز المرفق العام عن المشروعات الخاصة التي تهدف لتحقيق الربح الخاص.

٢- عنصر السلطة العامة

يشترط لاعتبار المشروع مرفقاً عاماً أن تتمتع الجهة القائمة عليه بامتيازات السلطة العامة.

ومن أمثلة هذه الامتيازات:

Δ نزع الملكية للمنفعة العامة.

Δ الاستيلاء المؤقت.

Δ إبرام العقود الإدارية.

Δ إصدار القرارات الإدارية الملزمة.

أهمية هذا العنصر

أن الإدارة تستعمل وسائل وسلطات استثنائية لا يملكها الأفراد في القانون الخاص.

ثالثاً : كيفية إنشاء المرافق العامة

للإدارة سلطة:

Δ إنشاء المرافق العامة.

Δ تنظيمها.

Δ تعديلها.

Δ إلغاؤها.

وذلك بما يحقق المصلحة العامة.

سلطة إنشاء المرافق العامة

طبقاً للدستور: يختص رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.

سلطة إلغاء المرافق العامة

الأصل: أن الجهة التي تملك إنشاء المرفق هي نفسها التي تملك إلغاؤه.

ولذلك: فإن رئيس مجلس الوزراء يملك أيضاً سلطة إلغاء المرافق العامة.

القيد على سلطة الإلغاء

يجب أن يكون إلغاء المرفق قائماً على مبرر يحقق المصلحة العامة، وإلا جاز للأفراد الطعن على قرار الإلغاء أمام القضاء الإداري والمطالبة بالتعويض.

س16. تكلم عن الحماية القانونية للمال العام في القانون المصري؟

حرص المشرع المصري على توفير حماية خاصة للأموال العامة نظراً لأهميتها وارتباطها بتحقيق المنفعة العامة وسير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

وتتمثل هذه الحماية في:

Δ حماية مدنية.

Δ وحماية جنائية.

وسوف نتناول الحماية المدنية للأموال العامة.

أساس الحماية المدنية للمال العام

نصت المادة (87) من القانون المدني المصري على أن:

“الأموال العامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم”.
ومن ثم تقوم الحماية المدنية للمال العام على ثلاثة مبادئ أساسية:

1- عدم جواز التصرف في المال العام.

2- عدم جواز الحجز على المال العام.

3- عدم جواز تملك المال العام بالتقادم.

١- عدم جواز التصرف في المال العام

يقصد بذلك: عدم جواز إجراء أي تصرف قانوني يؤدي إلى إخراج المال العام من ملكية الدولة أو الأشخاص العامة.
ومن أمثلة التصرفات الممنوعة:

Δ البيع.

Δ الهبة.

Δ الوصية.

الحكمة من ذلك:

أن المال العام مخصص لتحقيق المنفعة العامة، فلا يجوز المساس بهذا التخصيص.

أثر مخالفة القاعدة

إذا تصرفت الإدارة في مال عام كان التصرف:

Δ باطلاً بطلاناً مطلقاً.

Δ لتعلقه بالنظام العام.

ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان، ولا يكون للمشتري إلا المطالبة بالتعويض.

الحالات التي يجوز فيها التصرف

يجوز التصرف في المال إذا زالت عنه صفة المال العام، وذلك عن طريق:

Δ إنهاء تخصيصه للمنفعة العامة.

Δ أو زوال الغرض الذي خصص من أجله.

فيتحول حينئذ إلى مال خاص للدولة ويجوز التصرف فيه.

استثناءات القاعدة

أ- التصرف بين الأشخاص العامة

يجوز نقل المال العام من جهة عامة إلى جهة عامة أخرى، لأن المال يظل داخل نطاق القانون العام.

ب- الترخيص بالانتفاع المؤقت

يجوز للإدارة الترخيص للأفراد باستعمال المال العام مؤقتاً، مثل:

Δ تراخيص استغلال بعض الأماكن العامة.

Δ عقود التزام المرافق العامة.

مع احتفاظ الإدارة بحق إنهاء الترخيص أو العقد تحقيقاً للمصلحة العامة.

٢- عدم جواز الحجز على المال العام

قرر المشرع عدم جواز الحجز على الأموال العامة حمايةً للمرافق العامة.

الحكمة من ذلك:

لو جاز الحجز على المال العام لتعطلت المرافق العامة عن أداء خدماتها.

كما أن الحجز قد يؤدي إلى:

Δ بيع المال العام جبراً.

Δ وخروجه من ملكية الدولة.

وهو ما يتعارض مع تخصيصه للمنفعة العامة.

مظاهر الحماية

لا يجوز ترتيب حقوق على المال العام قد تؤدي إلى خروجه من حيازة الدولة، مثل:

Δ الرهن.

Δ حق الامتياز.

Δ حق الاختصاص.

نطاق القاعدة

هذه الحماية تقتصر على الأموال العامة فقط، أما الأموال الخاصة للدولة فيجوز الحجز عليها.

٣- عدم جواز تملك المال العام بالتقادم

الأصل أن: ما لا يجوز التصرف فيه لا يجوز تملكه بالتقادم.

ولما كانت الأموال العامة لا يجوز التصرف فيها، فلا يجوز للأفراد اكتساب ملكيتها مهما طالمت مدة وضع اليد عليها.

موقف القانون المصري

أكدت المادة (87) مدني عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم.

كما أصدر المشرع القانون رقم 147 لسنة 1957، الذي منع أيضاً تملك الأموال الخاصة للدولة بالتقادم.

أثر القانون

إذا لم تكن مدة التقادم قد اكتملت قبل 13 يوليو 1957، امتنع اكتساب الملكية بالتقادم.

أما إذا اكتملت مدة التقادم قبل هذا التاريخ، ثبتت الملكية لواقع اليد.

طبيعة القاعدة

قاعدة عدم تملك المال العام بالتقادم من النظام العام، ولذلك:

Δ لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

Δ وأي اتفاق مخالف يعد باطلاً.

س17. تكلم عن المبادئ التي تحكم المرافق العامة؟

تتحكم المرافق العامة مجموعة من المبادئ الأساسية التي تضمن قيامها بوظيفتها في إشباع حاجات الأفراد وتحقيق المصلحة العامة، وأهم هذه المبادئ:

1- مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام واطراد.

2- مبدأ المساواة أمام المرافق العامة.

3- مبدأ قابلية المرفق للتعديل والتغيير.

4- مبدأ الالتزام بالتشغيل الصحيح للمرفق العام.

أولاً: مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام واطراد

يقصد به ضرورة استمرار المرافق العامة في أداء خدماتها بصورة منتظمة ودائمة دون توقف؛ لأن تعطيلها يؤدي إلى اضطراب حياة الأفراد، كمرافق الكهرباء والمياه والصحة والنقل.

ويترتب على هذا المبدأ عدة نتائج أهمها:

1- تنظيم الحق في الإضراب

الإضراب هو توقف الموظفين مؤقتاً عن العمل للضغط على الإدارة لتحقيق مطالبهم.

Δ ونظراً لخطورة الإضراب على سير المرافق العامة، تدخل المشرع لتنظيمه.

Δ وقد اعترف الدستور المصري بالإضراب السلمي باعتباره حقاً ينظمه القانون.

Δ لذلك لا يجوز أن يؤدي الإضراب إلى تعطيل المرافق العامة بصورة تضر بالمصلحة العامة.

2- تنظيم استقالة الموظف العام

لا تنتهي خدمة الموظف بمجرد تقديم الاستقالة، بل يجب قبولها من الإدارة.

والهدف من ذلك:

Δ ضمان عدم تعطل المرفق العام.

Δ المحافظة على استمرار الخدمات العامة بانتظام.

3- نظرية الموظف الفعلي

قد يباشر شخص أعمال الوظيفة العامة دون سند صحيح من القانون أو بسند باطل.

ومع ذلك يعترف القضاء بتصرفاته حمايةً للمصلحة العامة وحتى لا تضطرب معاملات الأفراد أو يتوقف المرفق العام عن أداء خدماته.

4- عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام

لا يجوز الحجز على الأموال العامة المخصصة للمرافق العامة؛ لأن الحجز عليها يؤدي إلى تعطيل المرفق ومنعه من أداء خدماته. وتطبق هذه القاعدة سواء أدار المرفق بنفسه أو عن طريق ملتزم.

5- نظرية الظروف الطارئة

إذا طرأت ظروف استثنائية عامة وغير متوقعة أثناء تنفيذ العقد الإداري وأدت إلى إرهاب المتعاقد مع الإدارة، وجب مساعدته بإعادة التوازن المالي للعقد.

والهدف من ذلك:

Δ تمكين المتعاقد من الاستمرار في تنفيذ التزاماته.

Δ ضمان استمرار سير المرفق العام بانتظام واطراد.

ثانياً: مبدأ المساواة أمام المرافق العامة

يقصد به التزام المرفق العام بتقديم خدماته لجميع الأفراد ذوي المراكز القانونية المتماثلة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو غير ذلك.

وقد أكد الدستور المصري هذا المبدأ من خلال النص على:

Δ المساواة بين المواطنين.

Δ تكافؤ الفرص.

Δ حظر التمييز.

صور تطبيق هذا المبدأ

Δ المساواة في الانتفاع بخدمات المرفق.

Δ عدم التفرقة بين المنتفعين المتشابهة مراكزهم القانونية.

ما لا يعد إخلالاً بالمساواة

لا يتعارض مع المبدأ:

Δ فرض رسوم مقابل بعض الخدمات.

Δ التفرقة بين درجات الخدمة.

Δ منح مزايا لبعض الفئات كالمعاقين أو غير القادرين.

جزاء مخالفة المبدأ

إذا أخلت الإدارة بالمساواة:

Δ جاز الطعن على القرار أمام القضاء الإداري.

Δ ويجوز المطالبة بالتعويض عند تحقق الضرر.

ثالثاً: مبدأ قابلية المرفق للتعديل والتغيير

يقصد به حق الإدارة في تعديل نظام المرفق العام وأساليبه إدارته بما يتفق مع تطور حاجات المجتمع وتحقيق المصلحة العامة.

تطبيقات هذا المبدأ

Δ تعديل لوائح المرفق وأنظمتها.

Δ تغيير أسلوب الإدارة أو التنظيم.

Δ نقل الموظفين أو تعديل أوضاعهم الوظيفية وفقاً للمصلحة العامة.

Δ تعديل العقود الإدارية بإرادة الإدارة المنفردة مع تعويض المتعاقد إذا لحقه ضرر.

أهمية المبدأ

يحقق:

Δ مرونة المرافق العامة.

Δ مواكبة التطورات والاحتياجات الحديثة.

رابعاً: مبدأ الالتزام بالتشغيل الصحيح للمرفق العام

إذا ألزم القانون الإدارة بإنشاء مرفق عام، وجب عليها:

Δ تشغيله بصورة صحيحة.

Δ تمكين الأفراد من الانتفاع بخدماته وفق الغرض الذي أنشئ من أجله.

نتائج هذا المبدأ

Δ لا يجوز للإدارة إلغاء المرفق إذا كان القانون يفرض وجوده.

Δ ولا يجوز تشغيله بطريقة تعطل الغرض منه.

ضمانات المنتفعين

إذا أخلت الإدارة بهذا الالتزام:

Δ جاز للأفراد اللجوء للقضاء.

Δ والمطالبة بإلغاء القرار المخالف.

Δ وطلب التعويض عند وجود ضرر.

س18. الشروط الواجب توافرها في محل القرار الإداري وأثر تخلفها؟

أولاً: مفهوم محل القرار الإداري

محل القرار الإداري هو الأثر القانوني الذي تتجه إرادة الإدارة إلى إحداثه مباشرة عند إصدار القرار، سواء كان:

Δ إنشاء مركز قانوني جديد

Δ أو تعديل مركز قانوني قائم

Δ أو إلغاؤه

ثانياً: الشروط الواجب توافرها في محل القرار الإداري

1- أن يكون محل القرار ممكناً قانوناً وواقعاً

Δ يجب أن يكون الأثر القانوني الذي يستهدفه القرار قابلاً للتحقق.

Δ فإذا كان مستحيلًا قانوناً أو واقعاً، فإن القرار يكون معيباً في ركن المحل.

مثال:

إصدار قرار بفصل موظف لا يوجد أصلاً في الخدمة → محل مستحيل.

2- أن يكون محل القرار جائزاً قانوناً

Δ يجب ألا يخالف القرار القانون أو النظام العام.

Δ فإذا كان الأثر القانوني مخالفاً للقانون، كان القرار غير مشروع.

مثال:

Δ قرار يمنح امتيازاً لشخص دون سند قانوني بالمخالفة لمبدأ المساواة.

3- أن يكون محل القرار موجوداً وقابلاً للتنفيذ عند صدوره

Δ يجب أن يكون المركز القانوني الذي يرد عليه القرار قائماً وقابلاً للتأثير فيه.

Δ فإذا زال هذا المركز أو استحال تنفيذه، انتفى محل القرار.

مثال:

صدور قرار بإزالة مبنى ثم يتم هدمه بالفعل قبل التنفيذ → لا محل للتنفيذ.

ثالثاً: أثر تخلف شروط محل القرار

1- انعدام القرار الإداري

Δ إذا كان محل القرار مستحيلًا أو غير موجود أو غير قابل قانوناً.

Δ يؤدي ذلك إلى انعدام القرار وعدم وجوده قانوناً.

2- عدم قابلية القرار للتنفيذ

Δ إذا كان المحل موجوداً عند صدور القرار ثم زال قبل التنفيذ.

Δ هنا يفقد القرار محله فلا يمكن تنفيذه.

مثال:

فصل طالب ثم تخرج فعلياً قبل تنفيذ القرار → لا يمكن تنفيذ الفصل.

3- زوال الأثر القانوني للقرار

Δ لا يترتب على القرار أي أثر قانوني إذا تخلف محله.

Δ ويعتبر كأنه لم يصدر من الأساس.

4- عدم الاختصاص القضائي في بعض الحالات

Δ إذا كان القرار لا ينشئ مركزاً قانونياً ولا يعدل ولا يلغي، فإنه يخرج من نطاق القرارات الإدارية.

Δ وبالتالي قد لا يكون محل طعن أمام مجلس الدولة لانتفاء ركن المحل.

س19. عرف ركن الغاية مبيناً الأساليب المحددة للغاية ؟

أولاً: مفهوم ركن الغاية

يقصد بركن الغاية في القرار الإداري النتيجة النهائية التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها من إصدار القرار، والأصل العام أن جميع

القرارات الإدارية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.

ثانياً: الأساليب التي تحدد بها الغاية في القرار الإداري

1- التزام الإدارة بتحقيق المصلحة العامة (القاعدة العامة)

Δ الأصل أن الإدارة عند إصدار القرار يجب أن تستهدف تحقيق الصالح العام فقط.

Δ ولها حرية اختيار الوسيلة المناسبة لتحقيق هذه الغاية.

لكن هناك قيد مهم:

Δ إذا حدد القانون وسيلة معينة لتحقيق الهدف → يجب على الإدارة الالتزام بها.

Δ ولا يجوز لها استبدالها بوسيلة أخرى، وإلا اعتبر القرار مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة.

2- التزام الإدارة بغاية محددة يحددها القانون (تخصيص الأهداف)

Δ في بعض الحالات يحدد القانون للإدارة هدفاً معيناً لا يجوز تجاوزه.
Δ في هذه الحالة يجب على الإدارة الالتزام بهذا الهدف فقط دون غيره.
مثال:

Δ قرارات الضبط الإداري التي يكون هدفها الأمن أو الصحة أو النظام العام.
النتيجة:

إذا خرجت الإدارة عن هذا الهدف، حتى لو كان الهدف الآخر يحقق مصلحة عامة، يكون القرار مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة.

س20. وضح حكمة وجود اللائحة إلى جانب القانون والتمييز بينهما؟

أولاً: حكمة وجود اللائحة إلى جانب القانون

تقوم فكرة اللوائح إلى جانب القانون على تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك لاعتبارات عملية وتنظيمية أهمها:

1- تفصيل القوانين وتنفيذها تقوم السلطة التنفيذية بوضع التفاصيل اللازمة لتطبيق القوانين، لأنها الأقرب للممارسة اليومية والأكثر احتكاكاً بالمشكلات العملية، بخلاف البرلمان الذي يضع القواعد العامة.

2- مرونة مواجهة التطور القوانين تتسم بالثبات النسبي، بينما الواقع متغير باستمرار، لذا تأتي اللوائح كأداة مرنة لتعديل التفاصيل بسرعة دون الحاجة لتعديل القانون.

3- تحقيق الملاءمة بين عمومية القانون والواقع القانون يوضع بشكل عام ليطبق على الدولة كلها، بينما اللوائح تسمح بتخصيص القواعد حسب طبيعة كل مرفق أو إقليم وظروفه.

4- تنظيم المرافق العامة والضبط الإداري اللوائح تعد أداة أساسية في إدارة المرافق العامة (لوائح تنظيمية)، وكذلك في الضبط الإداري (لوائح الضبط).

5- مواجهة الظروف الاستثنائية تتميز اللوائح بسرعة إصدارها وسهولة تعديلها، مما يجعلها أنسب لمواجهة الطوارئ والظروف الاستثنائية مقارنة بالقوانين.

النتيجة: لهذه الأسباب حوّلت السلطة التنفيذية اختصاص إصدار اللوائح دستورياً.

ثانياً: التمييز بين اللائحة والقانون

(أ) أهمية التمييز بينهما

تظهر أهمية التمييز في اختلاف النظام القانوني لكل منهما، ومن أهم النتائج:

1- تدرج القوة القانونية القانون أعلى مرتبة من اللائحة، فيعدل أو يلغي اللائحة، بينما لا تستطيع اللائحة تعديل القانون.

2- نطاق كل منهما القانون أوسع مجاًلاً ويخضع للدستور فقط، بينما اللائحة تخضع للدستور ولل قانون معاً.

3- الثبات والمرونة القانون أكثر ثباتاً، بينما اللائحة أكثر مرونة وقابلة للتغيير.

4- الرقابة القضائية اللوائح تخضع لرقابة القضاء (الإلغاء والتعويض)، بينما القانون لا يخضع لها كقاعدة.

5- المسؤولية القانونية تخضع اللوائح للمسؤولية الإدارية، بينما القوانين لا تُسأل عنها الدولة إلا استثناءً في حالات الضرر الخاص والاستثنائي.

(ب) معايير التمييز بين القانون واللائحة

1- المعيار المادي (الموضوعي) القانون هو ما يتضمن قواعد عامة مجردة.

Δ يُنتقد لأنه غير دقيق ولا يميز بين مصدر العمل، ولأن اللوائح أيضاً قد تكون عامة.

2- المعيار الشكلي (العضوي) العبرة بالجهة التي تصدر العمل:

Δ القانون يصدر من السلطة التشريعية.

Δ اللائحة تصدر من السلطة التنفيذية. ✓ وهو المعيار الراجح.

3- المذهب الوسط يرى أن كل الأعمال القانونية تندرج في هرم قانوني، ولا يضع معياراً حاسماً للتمييز، وبالتالي لا يصلح كمعيار دقيق.

س21. تكلم عن أنواع اللوائح الإدارية والسلطة المختصة بإصدارها؟

تنقسم اللوائح الإدارية إلى نوعين رئيسيين: لوائح عادية (مرتبطة بسير الإدارة) ولوائح استثنائية (ذات طبيعة تشريعية خاصة)،

وفيما يلي بيانها مع تحديد السلطة المختصة:

أولاً: اللوائح العادية (اللائحة لسير الإدارة)

وهي اللوائح التي تصدر في الظروف العادية لسير المرافق العامة، وتنقسم إلى:

1- اللوائح التنفيذية

تعريفها:

هي لوائح تصدر لتفصيل وتوضيح أحكام القانون ووضعها موضع التطبيق العملي.

طبيعتها:

تعد تشريعاً ثانوياً لأنها لا تصدر إلا بناءً على قانون قائم.

أهميتها:

تُعد الأكثر شيوعاً لأنها تكمل القانون وتفصل أحكامه العامة.

السلطة المختصة بإصدارها:

- في الأصل الحديث (وفق الدساتير الحديثة):

Δ رئيس مجلس الوزراء

Δ بعد موافقة مجلس الوزراء

- ويجوز له تفويض غيره في إصدارها

- وقد يحدد القانون جهة معينة تختص بإصدارها

قيد مهم:

Δ لا يجوز أن تخالف القانون أو تعدله أو تضيف إليه

Δ وإلا كانت غير مشروعة وقابلة للإلغاء

2- اللوائح التنظيمية (المستقلة)

تعريفها:

هي لوائح تصدرها الإدارة لتنظيم المرافق العامة دون وجود قانون سابق ينظم الموضوع.

طبيعتها:

تعد تشريعاً أصيلاً لأنها تصدر ابتداءً من السلطة التنفيذية دون قانون سابق.

مجالاتها:

Δ تنظيم المرافق العامة

Δ إنشاء المصالح العامة

Δ إدارة المرافق

السلطة المختصة بإصدارها:

Δ رئيس مجلس الوزراء

Δ بعد موافقة مجلس الوزراء

Δ وإذا ترتب عليها أعباء مالية: يلزم موافقة مجلس النواب

3- لوائح الضبط (لوائح البوليس)

تعريفها:

هي لوائح تهدف إلى حماية النظام العام بعناصره (الأمن – الصحة – السكينة – الآداب).

هدفها:

تقييد حريات الأفراد لتنظيم المجتمع وحماية النظام العام.

السلطة المختصة بإصدارها:

- السلطة التنفيذية

- وتمارس غالباً بواسطة:

Δ رئيس مجلس الوزراء

Δ أو من يفوضه

Δ والجهات الإدارية المختصة وفق القانون

ثانياً: اللوائح الاستثنائية

وهي لوائح لا تصدر في الظروف العادية، بل في حالات خاصة، وتنقسم إلى:

1- لوائح الضرورة (اللوائح التشريعية)

طبيعتها:

تصدر في حالات الضرورة وتكون ذات قوة تشريعية استثنائية.

السلطة المختصة:

Δ رئيس الجمهورية أو السلطة التنفيذية وفق الدستور (في حالات الضرورة)

2- اللوائح التفويضية

تعريفها:

هي لوائح تصدر بناءً على تفويض من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية.

طبيعتها:

تشريع مفوض من البرلمان إلى الحكومة.

السلطة المختصة:

Δ السلطة التنفيذية المفوضة وفق القانون

س22. عرف الضبط الإداري وبين أنواع الضبط الإداري وتمييزه عما يشبهه من الأنظمة؟

أولاً: تعريف الضبط الإداري

هو النشاط الذي تتولاه الهيئات الادارية ويتمثل في تقييد النشاط الخاص بهدف صيانته النظام العام في المجتمع.

ثانياً: أنواع الضبط الإداري

ينقسم الضبط الإداري إلى نوعين رئيسيين:

1- الضبط الإداري العام

تعريفه:

هو الضبط الذي يهدف إلى المحافظة على النظام العام بمفهومه التقليدي (الأمن العام – الصحة العامة – السكينة العامة – الآداب العامة) على مستوى الدولة أو الإقليم.

نطاقه:

Δ يشمل جميع الأفراد في المجتمع

Δ يطبق بشكل عام دون تخصيص مجال معين

هدفه:

Δ حماية النظام العام في صورته الشاملة

2- الضبط الإداري الخاص

تعريفه:

هو ضبط يهدف إلى تحقيق أغراض محددة في مجالات معينة ينظمها المشرع عبر هيئات أو قوانين خاصة.

نطاقه:

Δ يطبق في مجالات أو مرافق محددة فقط

طبيعته:

Δ قد يحقق نفس أهداف الضبط العام (الأمن والصحة...)

Δ أو يحقق أهدافاً خاصة مختلفة عن النظام العام التقليدي

أمثلة:

Δ شرطة المصنفات الفنية

Δ حماية البيئة

Δ شرطة الكهرباء

Δ تنظيم النقل والمواصلات

Δ حماية الآثار

ثالثاً: تمييز الضبط الإداري عما يشابهه

1- الضبط الإداري والضبط التشريعي

الضبط التشريعي:

Δ يصدر عن السلطة التشريعية

Δ يتمثل في قوانين عامة مجردة

Δ هدفه تنظيم المجتمع وقائياً لحماية النظام العام

الضبط الإداري:

Δ يصدر عن السلطة التنفيذية

Δ يهدف إلى تطبيق القانون وحماية النظام العام عملياً

Δ يتم عن طريق قرارات ولوائح وتدابير تنفيذية

أوجه الاتفاق:

Δ كلاهما يهدف إلى حماية النظام العام

Δ وكلاهما يقيد بعض الحريات العامة

أوجه الاختلاف:

Δ التشريعي = قواعد عامة مجردة

Δ الإداري = تطبيق عملي وتنفيذي مباشر

2- الضبط الإداري والضبط القضائي

الضبط القضائي:

Δ نشاط لاحق لوقوع الجريمة

Δ هدفه: كشف الجرائم وضبط مرتكبيها وجمع الأدلة

Δ يتم تحت إشراف النيابة العامة

Δ أمثلته:

Δ القبض

Δ التفتيش

Δ الاستجواب

الضبط الإداري:

Δ نشاط وقائي سابق على الجريمة

Δ هدفه: منع وقوع الاضطراب أو الجريمة

Δ يتم بشكل تلقائي لحماية النظام العام

Δ معياري التفرقة (الأهم):

هو المعيار الموضوعي (طبيعة العمل والغاية منه)

Δ إذا كان العمل متعلقًا بـ:

منع خطر أو حماية النظام العام → ضبط إداري

Δ إذا كان متعلقًا بـ:

جريمة وقعت أو كشفها أو التحقيق فيها → ضبط قضائي